

DECRETO - LEI 3.688/41 (CONTRAVENÇÕES PENAIS) VII

LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR

Art. 61. Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor:
(Revogado pela Lei n. 13.718, de 2018)

Pena – multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis. (Revogado pela Lei n. 13.718, de 2018)

- A contravenção do art. 61 foi revogada e foi criado o crime de importunação sexual:

Importunação sexual

Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.”

- A importunação sexual refere-se à prática contra alguém e não com alguém. A prática de conjunção carnal não consentida com alguém caracteriza estupro. Se a vítima não puder oferecer resistência por algum motivo, será caracterizado o estupro de vulnerável.



5m



DIRETO DO CONCURSO

1. (FCC/DPE-PR/DEFENSOR PÚBLICO/2017) NÃO é contravenção penal:
 - a. Importunação ofensiva ao pudor.
 - b. Mendicância.
 - c. Exercício ilegal da profissão.
 - d. Jogo do bicho.
 - e. Vadiagem.



COMENTÁRIO

- a. A importunação ofensiva ao pudor atualmente não é uma contravenção penal, mas, sim, um crime. Porém, em 2017, antes de ser revogada, era contravenção.
- b. a mendicância também foi revogada.
- c. o exercício ilegal da profissão é uma contravenção, desde que a profissão não seja medicina, artes farmacêuticas e odontologia. Se for, estará caracterizado o crime contra a saúde pública.
- d. o jogo do bicho é uma contravenção.
- e. vadiagem é contravenção penal.

CONTRAVENÇÕES RELATIVAS À POLÍCIA DE COSTUMES

Art. 62. Apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, de modo que cause escândalo ou ponha em perigo a segurança própria ou alheia:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Parágrafo único. Se habitual a embriaguez, o contraventor é internado em casa de custódia e tratamento.

- O art. 62 continua vigente para fins de prova.
- Na prática, o parágrafo único não é aplicado.

CONTRAVENÇÕES RELATIVAS À POLÍCIA DE COSTUMES

Art. 63. Servir bebidas alcoólicas:

I – a menor de dezoito anos; (Revogado pela Lei n. 13.106, de 2015)

II – a quem se acha em estado de embriaguez;

III – a pessoa que o agente sabe sofrer das faculdades mentais;

IV – a pessoa que o agente sabe estar judicialmente proibida de frequentar lugares onde se consome bebida de tal natureza:

Pena – prisão simples, de dois meses a um ano, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.

- O inciso I foi revogado em 2015. Atualmente, servir bebida a menores de 18 é crime do ECA.

ECA

Art. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica:

Pena – detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave.

- Se a droga for ilícita, o crime será punido pela lei de drogas, com aumento de pena do art.40.

CONTRAVENÇÕES RELATIVAS À POLÍCIA DE COSTUMES

Art. 65. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável: (Revogado pela Lei n. 14.132, de 2021)

Pena – prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis. (Revogado pela Lei n. 14.132, de 2021)



10m



15m



- O art. 65 foi revogado em 2021 e se tornou crime de perseguição, art. 174-A. A perseguição deve ser reiterada para que seja considerada crime.
- O crime de perseguição pode ser praticado tanto por homens quanto por mulheres.

CONTRAVENTÕES REFERENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Art. 66. Deixar de comunicar à autoridade competente:

I – crime de ação pública, de que teve conhecimento no exercício de função pública, desde que a ação penal não dependa de representação;

II – crime de ação pública, de que teve conhecimento no exercício da medicina ou de outra profissão sanitária, desde que a ação penal não dependa de representação e a comunicação não exponha o cliente a procedimento criminal:

Pena – multa, de trezentos mil réis a três contos de réis.

- O inciso II também se refere à medicina privada.
- Se a não notificação for de doença, será crime do art. 269 e não uma contravenção:

Omissão de notificação de doença

Art. 269 - Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

- O funcionário público que não comunica um crime de ação penal pública incondicionada pratica contravenção. No entanto, se o funcionário não leva para frente um crime praticado por um subordinado, ele comete o crime de condescendência criminosa:

CÓDIGO PENAL

Condescendência criminosa

Art. 320 - Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente:

Pena – detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

LEI DAS CONTRAVENTÕES PENAIS



Recusa de informações à autoridade

Art. 68. Recusar à autoridade, quando por esta, justificadamente solicitados ou exigidos, dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão, domicílio e residência:

Pena – multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Parágrafo único. Incorre na pena de prisão simples, de um a seis meses, e multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis, se o fato não constitui infração penal mais grave, quem, nas mesmas circunstâncias, faz declarações inverídicas a respeito de sua identidade pessoal, estado, profissão, domicílio e residência.

- Se a pessoa se identificar como outra pessoa, estará cometendo crime de falsa identidade, art. 307 do Código Penal.
- Art. 307 do CP Súmula 522 STJ

Súmula 522-STJ: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. STJ. 3ª Seção. Aprovada em 25/03/2015, DJe 6/4/2015.



DIRETO DO CONCURSO

2. (FCC/PC-AP/AGENTE DE POLÍCIA/2017) Constituem contravenções penais previstas no Decreto-Lei n. 3.688/1941:

- I – Mendigar, por ociosidade ou cupidez.
- II – Praticar vias de fato contra alguém.
- III – Servir bebidas alcoólicas a criança ou adolescente.
- IV – Fingir-se funcionário público.

Está correto o que se afirma em

- a. I, II, III e IV.
- b. I e III, apenas.
- c. I e IV, apenas.
- d. II e IV, apenas.
- e. II, III e IV, apenas.



COMENTÁRIO

- I – Mendicância foi revogado.
- II – Vias de fato é contravenção.
- III – Servir bebidas alcoólicas a criança ou adolescente é crime do ECA.
- IV – Fingir-se funcionário público é contravenção quando não envolver a prática de ato de ofício. Se envolver, será crime de usurpação de função pública.

GABARITO

- 1. a/b
- 2. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Wallace França de Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.